# CONTRATO DE ADOPCIÓN DE ANIMAL

## FUNDAMENTO LEGAL

Este contrato se celebra en cumplimiento del Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989) y sus modificaciones posteriores. La Ley 84/1989 dispone que "los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre". Su artículo 5 enumera los deberes del propietario (ahora adoptante): suministrar alimento, agua, condiciones de habitabilidad (espacio, ventilación, abrigo) y atención médica al animal para asegurar su salud y bienestar. La Ley 1774 de 2016 incorporó a los animales como "seres sintientes" y reforzó estas protecciones. Más recientemente, la Ley 2455 de 2025 ("Ley Ángel") actualizó las sanciones por maltrato y prohibió que personas condenadas por crueldad animal puedan adoptar o tener animales por el doble de su pena. Con este marco, las partes acuerdan el presente contrato de adopción con efectos jurídicos.

## PARTES

Cedente/Entregante: Adopta Fácil (organización protectora de animales), con domicilio en Bogotá y NIT _____. Adoptante: Sr./Sra. Pedro Adoptante UX, identificado/a con cédula de ciudadanía nº 1010101010, con domicilio en Calle 1 # 2-3.

## OBJETO

El cedente entrega en adopción responsable al adoptante la mascota descrita a continuación, a título gratuito (no es un contrato de compraventa):

| | |
|---|---|
| **Especie y raza:** | Perro — Criollo |
| **Nombre:** | Firulais |
| **Sexo:** | Macho |
| **Edad aproximada:** | 3 años |
| **Peso:** | 12 kg |
| **Estado de salud al momento de la entrega:** | Sano y vacunado |

El adoptante manifiesta conocer la salud y comportamiento de la mascota según la información proporcionada por el cedente, y acepta cuidarla como miembro de su hogar. Ambas partes reconocen que la adopción es gratuita y que el cedente actuó sin ánimo de lucro; solo se puede pactar una cuota de recuperación de gastos veterinarios (no precio de venta).

## OBLIGACIONES DEL ADOPTANTE

Las partes acuerdan que el adoptante asumirá todas las obligaciones inherentes al cuidado y bienestar de la mascota, de conformidad con la Ley 84 de 1989 y normas complementarias:

**Cuidados básicos:** Proporcionar diariamente alimento de calidad, agua limpia, atención veterinaria (vacunaciones, desparasitaciones, medicamentos) y un refugio apropiado contra el clima. Todo ello debe hacerse con el fin de "asegurar su salud, bienestar y para evitarle daño, enfermedad o muerte".

**Condiciones de alojamiento:** Mantener al animal en un entorno higiénico y seguro, con espacio suficiente. En caso de animales domésticos, debe evitarse mantenerlos confinados de forma extrema que los exponga a sufrimiento.

**Identificación y control:** Pasear al animal con correa cuando esté fuera del hogar, colocarle placa de identificación o microchip y no permitir que se pierda o escape. El adoptante debe notificar de inmediato al cedente si la mascota se extravía, se enferma gravemente o fallece.

**Prohibición de usos indebidos:** Queda expresamente prohibido vender, regalar, alquilar, intercambiar, donar o

ceder el animal a terceros sin autorización del cedente. Tampoco podrá usarse para reproducción comercial, peleas, ejercicios de maltrato o espectáculos que impliquen violencia. Cualquier forma de maltrato o explotación es ilícita; las leyes (C.P. arts. 339A–339C, Ley 2455/2025) sancionan penalmente infligir "lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad del animal" o causarle la muerte. El adoptante acepta actuar con el respeto que exige la dignidad del ser vivo.

**Seguimiento post-adopción:** Durante los primeros 6 meses (plazo pactado), el adoptante permitirá visitas de seguimiento por parte del cedente o sus delegados, previa coordinación. El adoptante enviará fotos e información sobre la adaptación del animal cuando lo requiera el cedente.

## SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y DEVOLUCIÓN

Las partes acuerdan que el incumplimiento de estas obligaciones será causa de resolución inmediata del contrato. En particular:

**Maltrato o abandono:** Se considera abandono y maltrato cualquier acto prohibido por la ley (por ejemplo, dejar al animal desamparado en estado de vejez o enfermedad, o simplemente abandonarlo bajo su custodia). Estos actos constituyen contravención o delito penal. En tal caso, el cedente podrá rescindir el contrato y recuperar la mascota sin responsabilidad alguna, enviándola de inmediato a un refugio o a otro hogar aprobado.

**Ruptura de compromiso:** Si el adoptante decide que no puede continuar con la adopción (p. ej. por dificultades económicas o de salud), deberá notificar al cedente y devolver la mascota. El cedente acepta recibirla de regreso para reubicarla adecuadamente.

**Responsabilidad civil y penal:** El adoptante asume cualquier responsabilidad legal derivada de sus acciones u omisiones en relación con la mascota. Por ejemplo, acepta que infringir las obligaciones aquí pactadas o las normas legales (como la Ley 84/1989 o el Código Penal modificado) puede implicar sanciones de multa, arresto o inhabilitación.

## DISPOSICIONES FINALES

**Vigencia:** Este contrato entra en vigencia en la fecha de su firma y permanecerá vigente mientras dure la tenencia de la mascota por parte del adoptante.

**Jurisdicción:** Para efectos legales, las partes fijan como domicilio la ciudad de Bogota. Cualquier controversia se resolverá ante los jueces civiles de esta jurisdicción, renunciando a otro fuero.

**Compromiso:** Ambas partes declaran haber leído íntegramente este documento y haber sido informadas de la normativa vigente aplicable (Leyes 84/1989, 1774/2016, 2455/2025, Código Penal, etc.), aceptando su contenido en todas sus partes.

Firmado en Bogota, el 7 de octubre de 2026.

Por el Cedente (Adopta Fácil)
**Laura Gómez Rep**
Firmado el 7 de octubre de 2026

Por el Adoptante
**Pedro Adoptante UX**
Firmado el 7 de octubre de 2026